

1. 判决书字号

福建省高级人民法院(2024)闽民申422号民事裁定书

2. 案由：损害公司利益责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某置业公司

被告(被上诉人): 包甲

【基本案情】

某置业公司于2012年5月7日注册登记成立, 注册资本3000万元, 由黄某持股40%并任监事, 某投资公司持股60%, 包乙兼任某投资公司和某置业公司的法定代表人, 并任某置业公司的执行董事。2012年5月8日, 某置业公司任命包甲(包乙之子)为该公司总经理, 全面负责公司工作。2012年5月至10月, 某置业公司取得位于某地块的国有土地使用权。2012年7月26日, 因案涉地块建设需要, 某置业公司与王某签订《土方施工合同书》及补充协议, 约定将该地块上的“家居建材广场土方”工程交由王某施工, 《土方施工合同书》及补充协议落款处均加盖有某置业公司公章及包甲的签名。

2012年11月2日, 因某置业公司未办理《建筑工程施工许可证》而擅自开工建设, 当地住房保障和城乡规划建设局向某置业公司发出《责令停止违法行为通知书》, 责令其停止一切违建活动, 并接受进一步调查。

2013年1月3日, 某建设公司向某置业公司发出工作联系单, 告知某置业公司“案涉工程从基坑开挖(2012年8月)到基坑形成(2012年12月)经历时间已较长, 依据有关土方规范要求, 应及时完成基础工程, 防止工程隐患。因临近春节和雨季, 请将地下室部分基础工程施工完毕, 以避免因较大雨水倒灌造成周边范围下沉、塌陷及其他灾害发生”。某置业公司签收后未按该意见执行。之后, 因某置业公司在开发建设过程中施工不当, 导致工地周边房屋出现开裂等损害情形, 某置业公司为此共计支付了赔偿款11652170元。黄某遂以公司名义向总经理包甲主张赔偿责任。

【案件焦点】

1. 包甲作为某置业公司的高级管理人员是否违反勤勉义务;
2. 违反勤勉义

务适用何种归责原则。

【法院裁判要旨】

福建省南平市建阳区人民法院经审理认为：虽然某置业公司存在未办理《建筑工程施工许可证》而擅自开工及将工程发包给无施工资质的个人的行为，但是，包甲的父亲系某置业公司的股东利益承受者，包甲缺乏损害公司利益的主观动机，而本案证人证言可以证实擅自开工及发包给个人的行为均非包甲个人擅自决定，且本案中无证据证明系案涉工程的基坑开挖导致某置业公司受损，亦无证据证明包甲未办理施工许可及在管理施工过程中存在损害公司利益的故意和重大过失，故包甲的管理行为与公司的损害后果之间不存在因果关系，某置业公司主张包甲违反忠实、勤勉义务不能成立。

福建省南平市建阳区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

驳回某置业公司的诉讼请求。

某置业公司不服一审判决，提出上诉。福建省南平市中级人民法院经审理认为：包甲作为全面负责公司工作的总经理，在执行职务过程中应履行忠实、勤勉义务，审慎执行建设工程施工前的相应程序及审查施工方资质等基本要求，但其在任职期间将案涉土方工程违法发包给王某，且在未办理施工许可的情况下擅自开工，违反相关法律规定。包甲的举证不足以证实其已就前述行为向股东会披露且经股东会同意，故应当认定包甲未尽职守，违反忠实、勤勉义务，应当对公司的损失承担赔偿责任。另，本案损失产生的主要原因是施工行为不当，某置业公司对此未履行相应的监督管理义务，对损害后果的产生及扩大亦负有责任，综合考虑各方过错，酌定包甲承担40%责任，即4660868元（11652170元×40%）。

福建省南平市中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第一百四十八条第一款第八项、第一百四十九条，《中华人民共和国侵权责任法》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判

判决如下：

- 一、撤销南平市建阳区人民法院(2022)闽0703民初540号民事判决；
- 二、包甲应自判决生效之日起十五日内赔偿某置业公司4660868元；
- 三、驳回某置业公司的其他诉讼请求。

包甲不服二审判决，申请再审。福建省高级人民法院再审认为：包甲在履行职责过程中，未审慎审查施工方资质，应对某置业公司的损失承担赔偿责任，并认定某置业公司未及时采取措施造成损失扩大的结果，可酌情减轻包甲的责任。

福建省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回包甲的再审申请。

【法官后语】

2023年修订并自2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称2023年《公司法》）在第一百八十条中对董事、监事、高级管理人员（以下简称高管）的勤勉义务明确为“执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意”。虽然本案于2023年《公司法》施行前审结，但本案中认定包甲违反勤勉义务主要是从“最大利益”和“合理注意”的角度予以考量，故客观上亦符合该条法律规定的精神。基于此，在审判实践中对勤勉义务的认定应从以下四个方面予以考量：

首先，应当审查高管履职行为是否合法且符合公司内部决议、处理程序。此为程序正当性审查，是认定违反勤勉义务的首要判断标准。高管勤勉义务渊源的法定性，必然赋予了勤勉义务的法律属性，故而勤勉义务的合法性特征必

须作为考量因素之一，但并非唯一的决定性条件，同时应当根据高管职责内容的意定属性进行审查。高管系公司决议的执行者，其职责内容源于公司章程、内部规章制度或者劳动合同等具有意思自治属性的规则约束，则必然要求高管在履职过程中不得作出违反意定程序的行为，故对高管履职所涉程序的法定性

